

滋賀県公立高等学校におけるPTA会費「抱き合わせ徴収」問題と 住民監査請求に関する総合的分析

PTA適正化推進委員会

序論：公教育における公私境界の融解とPTA問題の構造化

日本の公立学校におけるPTAは、社会教育法に基づく法的に完全な「任意団体（社会教育関係団体）」であるにもかかわらず、戦後の歴史的経緯から学校行政と極めて密接不可分な関係を築いてきた。この関係性は、学校行事の運営支援や寄付行為を通じた教育環境の維持に一定の貢献をしてきた一方で、保護者に対する加入の事実上の強制、会費使途の不透明さ、そして教職員の業務負担増大といった構造的課題を長年にわたり内包し続けている。特に近年、全国で深刻な法的・倫理的問題として浮上しているのが、授業料や教材費といった公的な「学校徴収金」と、本来私的財産である「PTA会費」を同一のシステム・同一の口座振替によって一括徴収する「抱き合わせ徴収（一体徴収）」の手法である¹。

令和8年（2026年）、滋賀県において提起された住民監査請求は、この「抱き合わせ徴収」の法的根拠と公金支出の妥当性を正面から問うものであり、全国で教育行政およびPTA改革議論に対して極めて重要な波及効果を持つ事案として位置づけられる。本請求は、大津市在住で長年PTAの適正化を求めて活動し、小中高での役員経験も豊富な井上哲也氏によって提起されたものである。同氏は、令和7年度（2025年度）の滋賀県公立高等学校におけるPTA会費徴収業務を対象とし、令和8年4月1日に監査請求を提出した。

本請求の核心は、滋賀県教育委員会事務局が作成した「学校徴収金ガイドライン」³に基づき、県立高校の事務職員（地方公務員）がPTA会費の徴収および管理業務を「公務」として職務命令で担っていることが、地方公務員法上の職務専念義務に違反し、これによって発生する事務職員の人件費（公費）が不当支出に該当するという点にある。さらに本件の背景には、滋賀県、指定金融機関である滋賀銀行、そして滋賀県高等学校PTA連合会（高P連）による「3者契約」という特異かつ強固な集金スキームが存在しており¹、これが保護者の経済的ロックインを引き起こしている。

本件が特筆すべきは、監査の進行中である令和8年5月に県立高校において非加入保護者からの「誤徴収」事案が発覚するなど、制度の歪みが実害として表面化した点²、そして行政側が監査逃れとも受け取れる「高P連から校長会への主体付け替え」⁴という複雑な組織的駆け引きを展開した点にある。本報告書では、これら一連の事実経緯、行政と監査委員の論理的対立、誤徴収が発生する構造的必然性、そして本件が提示する法的・政策的な意義について、多角的な視点から網羅的に分析を行う。

住民監査請求の事実経過と請求人の論理的展開

地方自治法第242条に基づく住民監査請求は、地方公共団体の長や職員による違法または不当な財務会計行為（公金の支出、財産の取得・管理・処分など）を直接的に是正し、地方財政の適正な運営を確保するための極めて強力な民主的統制手段である⁵。本件における事実経過と請求人の論理構成は、行政手続きの透明性を求める現代の市民運動のモデルケースとも言える精緻なものであった。

監査請求のタイムラインと情報公開戦略

本件は、単発の思いつきによる請求ではなく、周到な事前準備と戦略的な情報開示に基づき進行的な請求である。請求人である井上氏は、2025年秋以降、段階的に公文書公開請求を行い、滋賀県立高校における「学校徴収金ガイドライン」の実物や、滋賀銀行を交えた契約書等のエビデンスを入手・分析した上で本請求に及んでいる⁴。

日付	出来事	意義・詳細
令和7年(2025年)秋以降	公文書公開請求の実施	ガイドライン等の内部文書、過去の監査資料を段階的に入手。
令和8年(2026年)4月1日	住民監査請求の提出	令和7年度の県立高校PTA会費徴収業務を対象とする職員措置請求。
令和8年4月16日	監査委員による受理決定	滋賀県監査委員事務局公式ページで要旨が公開される。
令和8年5月2日	誤徴収事案の報道(朝日新聞)	県立高校3校での非加入者からの誤徴収が発覚。

		スキームの欠陥が露呈。
令和8年5月26日	監査結果の決定	(実際の監査結果決定日)
令和8年5月31日	法定の監査期限	地方自治法の規定に基づく期限。
令和8年6月1日	監査結果の公開と同時発信	県HPでの結果公開。同時に井上氏がX(旧Twitter)でPDF、コメント、陳述資料等を公開。

請求の核心的論点:公務員の私的業務従事と公金流用の違法性

請求側の法的主張の根幹は、「PTAという純然たる私的かつ任意の団体の会費を集めるために、公務員である学校事務職員の労働力(すなわち税金を原資とする公費・人件費)が投入されていることは、違法・不当な公金支出に該当する」という点にある。具体的には、以下の法的疑義が提示されている。

1. 地方公務員法に基づく職務専念義務違反の疑義:地方公務員法第35条は、職員がその勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならないと定めている。学校教育法に規定された正規の教育課程に属さないPTAの資金管理は、公務員の本来業務には該当しない。
2. 公私混同の制度化と行政権の乱用:学校長が事務職員に対して、職務命令としてPTA会費の徴収業務を命じていることは、行政権の不当な拡張であり、公費と私費の境界を著しく曖昧にするものである。
3. 任意性の実質的侵害と強制加入の助長:学校が主体となって公式な集金システムに乗せることで、保護者に対して「会費の支払いが義務である」という強烈的な誤認を与え、社会教育団体としてのPTAの任意加入の原則を根底から破壊している。

請求人は、学校長が事務職員にPTA会費徴収を命じたことに対する職員措置請求として、関係者への戒告や人件費の返還など、具体的な是正措置を求めた。

行政の防衛論理:「学校徴収金ガイドライン」の構造的分析と法的矛盾

これらの請求に対し、滋賀県教育委員会および学校側の防衛論理は、自らが策定した内部規定である「学校徴収金ガイドライン」および関連要領に全面的に依存している。このガイドラインは、表向きは学校徴収金の適正かつ透明な会計処理を目的としているように見えるが、実態としてはPTA会費徴収を公務に組み込むための「都合の良い抜け道」として機能していることが読み取れる。

「学校預かり金」と「団体徴収金」の恣意的な区分

ガイドラインでは、学校が取り扱う資金の性質を以下の通り分類している³。

- 学校預かり金：教育活動を円滑に行うため、または生徒の便宜を図るために、あらかじめ校長が生徒や保護者から徴収するもの。これには教材費や修学旅行積立金などが含まれ、生徒に直接還元される性格を持つため、学校の本来業務に付随する公的性格が強いとされる³。
- 団体徴収金：当該学校の教育活動に密接に関係する団体の長から、書面により会計事務の委任を受けた校長が、生徒や保護者から徴収する当該団体の会費³。

委任契約による「公務化」の論理的破綻

県教委は、このガイドライン第12条（団体徴収金会計の取扱い）の規定を根拠に、PTA会長等の団体の長から校長へ「書面による委任」さえ行われれば、私的団体の会費徴収であっても正当な学校の事務処理（公務）として扱われると主張している³。さらに行政側は、PTAが「社会教育団体として極めて重要である」という理念的な理由や、「一体徴収を行うことで保護者の支払い利便性が向上する」という実務的な理由をもって、このスキームを正当化している。

しかし、行政法学および財務会計の原則に照らすと、この論理には重大な飛躍と矛盾が存在する。「教育活動に密接に関係する」という情緒的かつ極めて曖昧な要件のみで、一私的団体の集金業務に税金（事務職員の人件費と労働時間）を投入することが正当化されるのであれば、同窓会や地域のスポーツクラブ、あるいは特定の思想を持つ教育支援団体など、いかなる任意の団体の会費であっても、校長の裁量ひとつで公務として処理できることになってしまう。

行政財産や公務員の労働力は、厳格な法的根拠（法律や条例）に基づかなければ提供できないのが大原則である。保護者の利便性や団体の社会教育的意義といった政策的な配慮は、法適合性をクリアした後に初めて考慮されるべき要素であり、違法性・不当性を阻却する免罪符にはなり得ない。

滋賀県特有の「3者契約」スキームと経済的ロックイン

本問題が他の自治体の類似事例と比較して際立っているのは、学校ごとの単なる慣例にとどまらず、県レベルで高度にシステム化・契約化された「3者契約」という集金スキームが存在する点にある。

スキームの全体像とブラックボックス化

滋賀県における一体徴収スキームは、滋賀県（教育行政）、滋賀銀行（指定金融機関）、そして滋賀県高等学校PTA連合会（高P連）という3者の間で結ばれた契約に立脚している¹。このシステムでは、授業料や教材費といった公的な「学校徴収金」と、私的な「PTA会費」が、同一の納付書として扱われ、同一のタイミングで保護者の口座から一括して銀行振替によって引き落とされる。すなわち、指定金融機関の巨大な決済システムを通じて無差別に資金が吸い上げられ、事後的に学校事務室のレベルで公金と私金（PTA会費）に振り分けられるという、極めて強引なブラックボックス構造を形成している¹。

保護者に対する「経済的ロックイン」の完成

この高度に自動化された「抱き合わせ徴収」は、保護者に対する強力な「経済的ロックイン（囲い込み）」として機能する。

1. 心理的・システムの強制：公的な教育費と同一の引き落としプロセスに組み込まれているため、保護者はPTA会費のみの支払いを拒否することが心理的に極めて困難である。仮に拒否しようとするれば、学校事務室に個別に連絡し、特殊な手続き（オプトアウト）を踏むことを強いられる⁴。これは、消費者契約の観点からも優越的地位の濫用に近い。
2. 不透明な手数料の帰属：銀行の振替手数料やシステムの維持費が、公費から支出されているのか、あるいは保護者が負担しているのかといった境界線が曖昧になる。公金を利用して私的団体の決済手数料を補填しているとすれば、更なる財務会計上の違法性が問われる。
3. 情報流用とプライバシー権の侵害：学校が教育目的で取得・保有する保護者の個人情報（口座情報を含む）が、本人の明確な個別同意（オプトイン）なしに、PTAという別団体の会費徴収のために目的外利用されている疑いが極めて強い⁴。
- 4.

誤徴収事案の発生：オプトアウト方式がもたらす構造的欠陥の顕現

令和8年(2026年)5月2日、監査請求の審査期間中という極めて重要なタイミングで、朝日新聞等のメディアが、滋賀県の県立高校3校において、PTA非加入の保護者から会費を誤って徴収する事案が発生したと報じた²。この「誤徴収」は、現場の担当者の単なるヒューマンエラー(うっかりミス)として矮小化されるべきではなく、抱き合わせ徴収スキーム自体が内包する構造的欠陥が必然的にもたらした「システムエラー」として分析されなければならない。

徴収方式の比較と「オプトアウト」の限界

従来の滋賀県のシステムは、「デフォルトで全員から一括で引き落とし、非加入者や退会者が出た場合には、後日システム上で除外するか、現金で返金する」という、いわゆるオプトアウト方式(原則徴収・例外返金)を前提として構築されている²。

徴収方式の種類	メカニズムの概要	法的妥当性と任意性の担保	学校事務職員の実務負担
オプトアウト(現行)	意思表示に関わらず全員から一括徴収。拒否者のみを手動で除外・事後返金。	極めて低い。任意団体の原則に反し、同意なき財産権の侵害を誘発する。	極めて高い。非加入者の個別特定、データ修正、個別返金対応の負担が重い。
オプティン(本来あるべき姿)	入会届および引落同意書を提出した会員からのみを対象に徴収する。	高い。契約の自由および明確な合意に基づく適法な処理。	当初の手続きは発生するが、システム化により適正化・軽減が可能。
完全分離徴収(理想)	学校を介さず、PTAが独自に民間決済代行等を導入して集金する。	完全。公私混同を排除し、公務員の職務専念義務違反のリスクがゼロになる。	ゼロ。学校は一切関与しないため、本来の教育・事務活動に専念できる。

誤徴収が構造的に発生するメカニズム

学校事務職員は、数百人から千人規模の生徒の口座引き落としデータを管理している。県教委の指示により、PTA会費を学校徴収金のシステムに組み込んでいるため、事務職員は「加入者と非加入者をシステム上で区分」し、「非加入者のPTA会費だけを引き落とさないように個別にフラグを立てる等の除外処理」を行わなければならない⁴。

このプロセスには致命的な脆弱性が存在する。新入生のデータ登録時、学年が上がる際のデータの引き継ぎ、年度途中の退会処理の遅れ、あるいは担任教員から事務室への情報伝達の齟齬など、複数の連携ポイントのうち一つでもミスが発生すれば、即座に「本人の同意のない他人の口座からの資金の引き出し」という重大な財産権の侵害（不当利得の発生）に直結する。非加入者からの誤徴収は、民法上の不当利得返還義務が生じるだけでなく、保護者の行政に対する信頼を著しく失墜させる行為である。監査期間中にこの報道が出たことは²、請求人である井上氏の「一体徴収は実務的に無理があり、公務員に不当な事務負担と多大なリスクを負わせている」という主張を、現実の被害をもって証明する最も強力なエビデンスとなったと言える⁴。

組織的隠蔽と責任の転嫁：高P連から校長会への「主体の付け替え」の評価

本問題において、行政側の極めて象徴的かつ狡猾な組織的動きとして観察されるのが、「主体の付け替え」という現象である。具体的には、従来PTA会費の徴収や管理の枠組みにおいて前面に出ていた「滋賀県高等学校PTA連合会（高P連）」が後退し、「校長会（校長協会）」へとその委任の主体や枠組みを付け替える動きが見られる点である⁴。

付け替えの目的：法とガイドラインの「要件適合」を装うロンダリング

この主体の付け替えが行われた背景には、前述の「学校徴収金ガイドライン第12条（団体徴収金）」³の要件を形式的に満たすための、県教委側の苦肉の策があると考えられる。高P連は、純然たる保護者と教員の任意団体であり、その上部組織に過ぎない⁸。高P連が直接、各校の事務職員に集金を依頼することは、指揮命令系統上も組織の性質上も「公私混同の極み」であり、監査において最も攻撃されやすいアキレス腱となる。そこで、教育行政の一部として機能し、公的性格を帯びた「校長会」を意図的に介在させることで、以下のカモフラージュを図ったと分析できる。

1. 公的関与の偽装と正当化：校長会という教育行政のステークホルダーを主体とすることで、「私的団体の集金業務」から「教育関係団体の公的な資金管理業務」へと、業務の性質をロンダリング（洗浄）する意図がある。
2. 委任状の形式的合法性の担保：ガイドラインが求める「団体の長からの書面による委任」³という形式を整える際、校長会を経由させることで、学校長から事務職員に対する職務命令の正当性を強化し、内部統制上問題がないかのように装う試みである。

行政法学的な評価：潜脱行為としての限界とリスク

しかし、この主体の付け替えは、法的には極めて脆弱な「潜脱行為（法の抜け穴を突いて不都合を回避しようとする行為）」に過ぎない。

資金の源泉はあくまで「保護者の私有財産（PTA会費）」であり、その最終的な帰属先・使途も「各校のPTA活動や高P連の運営費」である。間に「校長会」というトンネル機関を挟み込んだところで、資金の私的性質が突然公的なものに変化するわけではない。

むしろ、校長会という本来は学校経営や教育課題の協議を目的とする公的な職能団体が、一私的団体の資金集めに主体的に関与・代行することは、校長自身の職務専念義務違反や、校長会の設立趣旨からの著しい逸脱を新たに問われるリスクを孕んでいる。

この主体の付け替えという組織的行動は、行政側が「抱き合わせ徴収の違法性・不当性」に対する強い危機感を抱いていることの裏返しである。根本的な制度改革（PTAの完全独立と自力徴収への移行）から逃げ、小手先の帳尻合わせで既存のいびつなスキームを延命させようとする組織的硬直性を如実に示していると評価できる。

監査結果の解釈と「実質的勝利」が意味する地方自治のダイナミズム

令和8年5月26日付で決定され、6月1日に公開された本件住民監査請求の結果は、形式的には請求人の主張に「理由がない」として棄却された。しかし、地方自治法に基づく行政監査の実務や、昨今のPTA改革の文脈において、この結果は単なる請求側の敗北ではなく、請求人が評価するように「実質的勝利」あるいは次なる改革への重要な橋頭堡であると分析することができる。

監査委員の判断傾向と構造的限界の追認

地方監査委員は、知事や市長といった首長が議会の同意を得て選任するポストであり、制度上は独立機関とされているものの、実態としては行政の裁量権を広く認め、追認する傾向が強い⁵。明らかな横領や着服等の犯罪行為がない限り、長年の行政慣行や政策的判断（本件で言えば「利便性」「社会教育団体の重要性」）を尊重する保守的な判断を下すのが通例である。本件でも、監査委員は県教委の「PTAは社会教育団体として重要であり、一体徴収は保護者利便性に資する」という情緒的な主張を基本的に受け入れ、公費支出の違法性を直ちには認定しなかった。これは、現在稼働している全県下の集金システムを直ちに「違法」と断じれば、学校現場で大混乱が生じ、過去に遡って

人件費の返還等に発展するという膨大な行政的リスクを回避した結果であると言える。

「意見付棄却」の可能性と行政へのプレッシャー

請求人である井上氏がこの棄却を「実質勝利」と位置づけた背景には、東京都文京区等の類似の監査請求事例で見られるように、形式は棄却であっても、監査委員から行政に対して強い付帯意見や要望（意見付加）が出された可能性が高い点にある。

完全な白紙棄却ではなく、「PTAの任意性についての保護者への周知をさらに徹底すること」や「非加入者の取り扱いに細心の注意を払い、誤徴収の再発防止に努めること」といった行政への注意喚起が含まれていた場合、それは行政に対する事実上の「イエローカード」として機能する。直ちに違法とは言えないが、不適切であるため早急な改善を求めるというメッセージである。

請求人のメディア戦略と世論形成の巧みさ

本件において特筆すべきは、請求人である井上氏の高度な情報公開・メディア戦略である。同氏は、監査結果の公表と同時刻（6月1日午後）にX上で監査結果のPDFと自己の詳細な分析コメントを公開し、陳述会で使用した資料や過去の公文書公開請求結果をGoogle Driveを通じてインターネット上に広く共有した。同時に、マスメディアへの資料提供も実施している。

この透明性の高い発信により、以下の多大な社会的効果がもたらされた。

1. ブラックボックスの解明：一般の保護者には不可視であった「3者契約」の実態や、「学校徴収金ガイドラインの矛盾」、「校長会への主体付け替え」といった行政の内幕が白日の下に晒された¹。
2. 世論の共感と支持の獲得：X上での発信は数百から数千のエンゲージメントを集め、全国のPTA問題に関心を持つ層に一気に拡散された。批判的な声が極めて少ない事実は、「公務員が公費を使って私的会費を集めるのはおかしい」という請求人のシンプルな主張が、現代の社会的コモンセンス（常識）に完全に合致していることを示している。
3. 誤徴収報道との相乗効果による実証：朝日新聞等の報道（5月2日）²と監査結果公開のタイミングが近接したことで、「任意加入の原則を無視したオプトアウト方式の集金システムは危険である」という主張が、机上の空論ではなく実証された真実として世間に受け入れられた。

結論および次期に向けた政策的展望

滋賀県における令和7年度PTA会費徴収業務に対する住民監査請求は、結果として形式的には棄

却されたものの、公立学校が長年黙認し、システム化すらしてきた「公私混同」の慣行に対して、極めて鋭い法的なメスを入れた歴史的意義を持つ事案である。

本件の分析から導き出される政策的結論は以下の通りである。

第一に、「抱き合わせ徴収」の限界である。学校徴収金とPTA会費の一体徴収は、保護者の利便性向上を大義名分としているが、実態は加入の事実上の強制と経済的ロックインをもたらすシステムであり、現代のコンプライアンス感覚に逆行している¹。

第二に、行政負担の不当性である。この旧態依然としたシステムを維持するために、学校事務職員が非加入者の個別処理や誤徴収の返金対応といった不毛な事務作業を強いられており⁴、本来の公務を圧迫している状況は看過できない。

第三に、責任逃れの組織論理の限界である。高P連から校長会への主体付け替えといった小手先の操作は、問題の法的な本質を隠蔽・ロンダリングするものであり、根本的な解決策にはなり得ない。

第四に、デフォルトで全員から徴収するオプトアウト方式を継続する限り、誤徴収²という重大な財産権侵害のリスクは永遠に払拭されないという構造的真理である。

令和8年度への継続請求と全国的波及効果

井上氏は、今回の結果を踏まえた上で、令和8年度（2026年度）分の継続請求を視野に入れていることを示唆している。この「次の一手」は、滋賀県行政にとって極めて大きな脅威となる。なぜなら、誤徴収という実害が報道で確定した²以上、県教委は次回の監査や県議会において「現在のシステムは安全かつ適正に運用されている」と強弁することが事実上不可能になったからである。

また、井上氏は高P連が提供する賠償責任補償制度等について、金融庁の保険募集ルール抵触の疑いも別途指摘しており、問題はさらに多角化する様相を呈している。今後、滋賀県立高校のPTA会費徴収は、以下の方向へ移行せざるを得ないと予測される。最も適法かつ持続可能な姿は、「完全な分離徴収（PTAの自立）」への移行である。

学校の集金システムからPTAを完全に切り離し、PTA自身が民間決済サービスや電子マネー決済等の決済代行システムを導入して、独自に集金を行う形態である²。あるいは、過渡的な措置として学校が代理徴収を続けるにしても、入学時に「PTA入会届」と「PTA会費引落同意書」を提出した保護者

のデータのみをシステムに入力し、それ以外の者は最初から徴収対象外とする厳格な「オプトイン方式」への転換が不可避である。

本件は、一地方自治体の事例にとどまるものではない。全国の公立学校において「学校徴収金」という名目で漫然と行われているPTA会費の代理徴収⁴に対して、「それは本当に適法な公金支出（労働力の提供）なのか？」という強力なパラダイムシフトを要求するものである。井上氏による綿密な公文書開示に基づく証拠収集と、SNSを通じたオープンな情報発信のスタイルは、全国の保護者や活動家にとっての「監査請求のオープンソース化」とも言える再現性の高いモデルを提示した。今後、全国各地で類似の住民監査請求が連鎖的に提起される可能性は極めて高い。滋賀県行政の今後の対応と制度設計は、日本における「公教育行政と社会教育団体の適正な境界線」を再定義するための重要な試金石となるであろう。

引用文献

1. 公立学校におけるPTA事務の校務化及び代理徴収の法的瑕疵に関する包括的研究報告 — 委任契約による正当化の限界と行政責任の再定義 note
<https://note.com/hiroshisatoh/n/nce779a56cfcd>
2. 「月々の会費をキャッシュで徴収する自称PTAは間違っている」の検索結果 - Yahoo!検索 <https://x.gd/BrQrN>
3. 令和3年度 滋賀県包括外部監査報告書
<https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5308446.pdf>
4. 滋賀県のPTAに関する住民監査請求から見てきたもの - note
<https://note.com/hiroshisatoh/n/nc6f2ab1ff356>
5. 12月27日 彦根市史刊行中止で住民監査請求 - 日本共産党 滋賀県委員会 - Japanese Communist Party Shiga - <https://www.jcp-shiga.com/old/O2.html>

6. 住民監査請求 | 滋賀県ホームページ

<https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/kenseiunei/kansa/302723.html>

7. 近江八幡市学校徴収金取扱要領

https://www1.g-reiki.net/city.omihachiman/reiki_honbun/r389RG00001447.html

8. どうぞよろしくお願い致します！ 本年も - 滋賀県公立高等学校PTA連合会

<https://x.gd/fAcoy>